

5º JUZGADO CIVIL-SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 01885-2018-0-1001-JR-CI-05
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MARIANELLA CARDENAS VILLANUEVA
ESPECIALISTA : VARGAS TRUJILLO VILMA
DEMANDADO : URDAY CORNEJO, JAVIER
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

Resolución No. 08

Cusco, 29 de mayo de 2026

VISTO; Encontrándose pendiente de emitir resolución para el REMAJU.

Y CONSIDERANDO:

- Mediante escrito que antecede el abogado y apoderado de INTEBANK, cumple con lo ordenado en resolución anterior y estando a que ha solicitado se realice el remate vía REMAJU, y estando a que se ha cumplido con alcanzar el arancel judicial por remate judicial.
- Conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229¹ y el artículo 13 del Reglamento de la citada Ley², además que este Distrito

¹ **Artículo 12.** Condiciones para remate por internet El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13.-** Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

Judicial se encuentra dentro de la segunda etapa de implementación de los remates judiciales establecido en la Resolución Administrativa N° 104-2021-CE-PJ.

3. El artículo 13 de la Ley N° 30229, dispone: *“13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. 13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. 13.3 Culminado el procedimiento de remate electrónico judicial por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.”*

Por estas consideraciones: **SE RESUELVE:**

1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el inmueble hipotecado siguiente:

2.- DESCRIPCION: Bien inmueble ubicado en la Unidad inmobiliaria (triplex 101), 1er y 2 nivel de la edificación sito en el lote 7B de la manzana “A” de la APV Granja Huerta Santa María en el distrito de San Sebastián, provincia y departamento del Cusco, inscrito en la partida electrónica N°11142687 del Registro de Predios de la Oficina Registral del Cusco, hasta por el monto de US\$ 301,397.00 (TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

3.- CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el segundo remate y seguidamente el tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4.- CARGAS Y GRAVAMENES:

- Asiento 4.- HIPOTECA.- JAVIER URDAY CORNEJO, como propietario, constituye primera y preferente hipoteca, por plazo indefinido sobre el predio materia de esta partida registral a favor del Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK con personería jurídica inscrita en la partida No. 11013202 del registro de Personas Jurídicas, hasta por la suma de US\$

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

236,168.00, en garantía de todas las deudas y obligaciones descritas en la escritura pública que da mérito a la presente inscripción, de muto acuerdo convienen en valorizar el predio hipotecado en US\$ 188,934.00 dólares americanos.

- Asiento 05.- AMPLIACION Y RATIFICACION DE HIPOTECA.- JAVIER URDAR CORNEJO, en calidad de propietario y fiador solidario de Concesionario Vehicular del Sur S.A.C. RATIFICA Y AMPLIA la hipoteca inscrita en el asiento 04 de la presente partida a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. INTERBANK, hasta por la suma de US\$ 302,397.00, en garantía de todas las deudas y obligaciones contenidas en la escritura pública materia de inscripción, convienen en valorizar el inmueble en la suma de US\$ 241,918.00 dólares americanos, en garantía de todas las deudas y obligaciones contenidas en la escritura pública materia de inscripción.

Asiento 06.- HIPOTECA.- JAVIER URDAY CORNEJO, como propietario y fiador solidario de Concesionario Vehicular del Sur S.A.C. constituye hipoteca a favor de DERCO PERU S.A. hasta por la suma de US\$ 20,000.00 dólares americanos, en garantía de todas las deudas y obligaciones contenidas en la escritura pública materia de inscripción. Se valoriza el inmueble en US\$ 400,000.00.

- Asiento 08.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION.- En el Proceso No. 234-2018-35-1001-JR-CI-02 seguido por el Banco Financiero del Perú contra Javier Urdar Cornejo y otro sobre Obligación de dar suma de dinero, embargo en forma de inscripción sobre el 100% de los derechos y acciones de los siguientes inmuebles de su propiedad: 1) Unidad inmobiliaria (trilex 101) que ocupa el semisótano, primer y segundo nivel de la edificación del Lote 78 de la Manzana "A" de la APV Granja Huerta Santa María – Distrito de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco, hasta por USD\$ 51,452.70 dólares americanos.

Asiento 09. EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION.- En el proceso No. 28-18-2017-13-1001-JR-CI-01 ante el Primer Juzgado Civil del Cusco, seguido por el BBVA Banco continental contra Javier Urdar Cornejo, sobre Ejecución de garantías, ha ordenado trabar embargo en forma de inscripción sobre el inmueble materia de esta partida registral, hasta por la suma de US\$ 200,000.00 DOLARES AMERICANOS.

Asiento 10.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION.- En el proceso No. 75-2018-64-1001-JM-CI-01 ante el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, en el Proceso 75-2018-64 seguido por el Banco Interamericano de Finanzas, contra Concesionario Vehicular del Sur SAC y Javier Urdar Cornejo, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, se ha ordenado el embargo en forma de

inscripción sobre el inmueble materia de la partida de propiedad de Javier Urday Cornejo, sobre el inmueble materia de la partida de su propiedad.

Asiento 12.- MEDIDA CAUTELAR EN FORMA DE INSCRIPCION.- En el proceso No. 334-2018-52-1001-JR-CI-14, ANTE EL Primer Juzgado de Paz Letrado del Cusco, seguido por SCOTIABANK PERU S.A.A. contra Javier Urday Cornejo y otro sobre obligación de Dar Suma de Dinero sobre el inmueble inscrito en las partida electrónica No. 11142687 del Registro de Predios de la Oficina Registral del Cusco, hasta por el monto de USD\$ 30,000.00 dólares americanos, referido al derecho de propiedad inscrito en el asiento 02 de esta partida registral.

5. VALOR DE TASACION: El bien se encuentra valorizado en la cantidad de US\$. 301,757.29 (TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE COM 29/100 DOLARES AMERICANOS.

6. BASE DE REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA:

US\$. 201,171.52 (DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 52/100).

7. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

Oblaran el 10% de la tasación a través de Depósito Judicial que será pagado en el Banco de la Nación y se registrará en el aplicativo informático REM@JU.

Asimismo, deberán efectuar el pago y registro del arancel respectivo por concepto de "Derecho a Participación en Remate."

8. PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACIÓN de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

9. FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble a rematar por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.

10. CRONOGRAMA DE REMATE: De conformidad con la Ley No. 30229, el cronograma de remate en primera convocatoria se genera

automáticamente por el aplicativo informático REM@JU, al que se puede acceder en el portal institucional www.pj.gob.pe

Si el remate en primera convocatoria finaliza DESIERTO, el sistema REMA@JU programará de forma automática la segunda convocatoria, generando el cronograma respectivo. Si en esta también finaliza DESIERTO, igualmente programará de forma automática la tercera convocatoria y el cronograma correspondiente. **H.S.-**